5) שיטת התוס', וכנ"ל ב3), דבחיי המגרש לא שייך ביטול התנאי, אינו מוסכם וגם ברמב"ם ושו"ע משמע דלא ס"ל בזה כתוס'

מהו סברת החולקים על תוספות בזה?

עי' ברמב"ן בסוף העמוד, ד"ה והא דאקשינן ועי' בבית שמואל, סי' קמ"ג ס"ק ל"א

בסד

- קנין כפל דהו. יש לדון מה יחול לפי רבנן:

1. יחול קידושין בלי החזק. לא, יחול המקבל, וחלית המקבל יאשה חלות השאר או יאשה איבה

2. יחול קידושין בחזק א

- לכאו', דין זה, שמשמע שבלאמר לא יחול קידושין, משמע שרבנן לא סוברים. ברם שמחלת מקבל החלות שאר החלות חל, נאלו יחול קידושין. ובאמת, היה אפשר לדון שכן מצינו זה' לגמרי, וק אם מה שאל הוא הנין כל שהוא אי הנין מאלינא לדבריכם). יש לחזות שזה [א ני שיטה בן איך לדון. ואת נכיה לדון, שלא אומר בקידושין, אלא שיש נשמין לדבר אחר ולא שאינו הפה שיש קידושין שהוא סמה לדבריו. לא, שלא נתאמת. ותא, באמת, גם לרבנן יש אותו הוכחה שבדה לסוי, דין, כי היה שרבנן לא סוברים שנהו סיבת הדין בגט. ותא, יש לדון, כפי משל שם. [בזמן דן אם מניחים אותן סברה של בל אי אם אומרים דינו בהיקש. כמ שאר בשלב איר יש בדשלא בדרוש היקש נה, אף שאין היקש מאמנה, והוא שכותבים היקש בסברה יתר משרותים לדון. אוא נענים בו אותן סברה. (ולדון, אוא, אם נענים אותן סברה מדין אי מהיקש. אם אם נאמר כדר שנו בבלה הנין כל דהו, ואז, אלו, לא מאמרים אמנן הסברה, לא שיש לחלק והסברה לחלק והיה כדין משל בראל, והוא שרנים בחלו, חלקים בסיבות חלוקות.)

- הנין כל דהו - לכאו' אוא, אין רק שנן נדים לכאו מהם, שכמו שנמד שלהו בי הנין מאלינו, נכל לדברכן לרבנן, וכן נכל לנמר להו שני קשן לל דהו מסברה.

ני שאול אינ נן, שאול שיקר מה' לו ורבנן הוא אם מקנין בי אישה אחר קידושין. אוא, מהמאמר בלא, קהו מקלה לל מה'. בשול לגמי שמסברה לא נאמר שמקנין קידושין יכול להיות אולי אישה אחר מקנין הל כולו. אלא, לא יחול כלל. שנהפ יכו בשיטקם בנה. ויל, שרבנן הן ירחמם בן מקהל, ונגשיך לדון אם לומי, אותן קהו לבמן ולא שהוא כי שיקר סברה הוא. ואדרין יל אם כל לשום הא שהסברה הנו אין בקידושין. (ואגב הר שכשני בי שמקנין בי ברם כל בי, אלו. מאש נדרם אותן, אלו הל שקנין מקנין אישה כולו. ותא. כאן יל שכל הסיבה למקנין אישה כלו. ותא. נאלו, מל כולו, כיון, שאין דרך אחר למלות המקנין) אלא שהוא לשיטתו כיון שכאו דרשו מקהל ואז יל שהיכן שאלמ הוא הסברה חיצונ לדם. ותא.

מראה מקומות לעיון פרק המגרש

גיטין דף פג., תוס' ד"ה ועמדה

(א) תוס' ד"ה ועמדה

1) בתוס'- וא"ת והלא אין נישואין חלין שהרי אסורה עליו משום אשת איש

1- ליתר ביאור בקושיאתם, עי' ברשב"א, ד"ה אלא בעל מנת (עד 'ויש מי שתירץ')
ועי' במהר"ם שיף, ד"ה וא"ת

2- למה פשיטא להו להתוס' שנישואי הפלוני אינן חלין?
[שהרי אם אינן חלין, ממילא שהגט חל ואינה אשת איש
ושוב יש להנישואין לחול ולבטל הגט, וחוזר חלילה בגלגל החוזר?]

עי' בקובצ"ש בבא בתרא סי' ריא באמצע הדיבור ('וזהו כלל בתורה..., עד 'וה"נ חיוב')

וכ"כ בשערי ישר שער ז' פרק ט"ז, באמצע ד"ה ונראה לענ"ד עפ"י [ובדפוס החדש באמצע סי' שפא]
וליתר ביאור
עי' בחידושי רבי שמואל לנדרים, סי' ו' אות ד', ד"ה ומגר"ש שקוף ז"ל (עד 'ולפי"ז מבואר')

2) בתוס', שורה ה'- ז'- משמע דבע"מ שלא תנשא להם אפי' נישאת הר"ז גט

היאך משמע מהתוספתא דאפי' נשאת להם הר"ז גט
[שהרי בפשוטו לא קאמר התוספתא אלא דאין **חוששין** שתנשא להם]?

עי' ברשב"א, ד"ה ובתוספות הקשו (עד 'ותיצו הם') ועי' במהר"ם שיף, ד"ה משמע

3) בתוס'- וי"ל דהכא עמדה ונישאת לאחר מיתת המגרש קאמר

א"כ [דביטול תנאי זה לא שייך כלל בחיי המגרש]
למה אמרינן בריש פב: דמותרת לכל אדם חוץ מפלוני?
[דהא לפימש"כ בתוס' כאן, הרי בין בחיי המגרש ובין לאחר מיתתו מותרת לכל
ירק שנשואיה לשום אדם בחיי המגרש, אסורה למפרע אם לאחר מיתתו תנשא לפלוני?]

עי' קושיא זו בתפארת יעקב לעיל ריש פב:, ד"ה בגמרא

ואולי שיש לתרץ, דלמעשה אסרינן לה לינשא לפלוני אף בחיי המגרש, דאף שעכשיו אין בזה ביטול התנאי, מ"מ חוששין שתישאר אצלו גם אחר מיתת המגרש שאז יחולו לה נישואין לפלוני זה ולמפרע תיעשה לו אשת איש בחיי המגרש, ולכן אמרינן מתחלה שמותרת לכל אדם חוץ מפלוני

4) בתוס'- וההיא דתוספתא יש ליישבה..., עד סה"ד

ליתר ביאור בדבריהם, עי' ברשב"א הנ"ל ב1)